

c) Xây dựng công trình thiết yếu liên quan đến phạm vi quản lý của từ hai cơ quan quản lý đường bộ địa phương trở lên;

d) Xây dựng công trình thiết yếu lắp đặt vào cầu có tổng chiều dài phân kết cầu nhịp lớn hơn 100 m; xây dựng công trình thiết yếu trong hầm đường bộ.

đ) Đối với các công trình thiết yếu thuộc thẩm quyền chấp thuận xây dựng trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ của Ủy ban nhân dân tỉnh, sau khi chủ đầu tư công trình thiết yếu được Ủy ban nhân dân tỉnh có văn bản chấp thuận, chủ đầu tư công trình thiết yếu trình Cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép thi công xây dựng công trình theo quy định tại Điều 15 Quy định này.

2. Sở Giao thông vận tải, Ủy ban nhân dân cấp huyện và Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Cao Bằng chấp thuận xây dựng công trình thiết yếu, chấp thuận xây dựng cùng thời điểm với cấp giấy phép thi công xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ của các tuyến đường bộ địa phương được giao quản lý như sau:

a) Chấp thuận xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ của đường bộ địa phương được giao quản lý, trừ các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này;

b) Chấp thuận xây dựng công trình thiết yếu cùng thời điểm với cấp giấy phép thi công công trình thiết yếu đối với các trường hợp: sửa chữa công trình thiết yếu; công trình điện lực có cấp điện áp từ 35kV trở xuống xây dựng trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ của đường bộ địa phương; công trình đường dây tải điện, thông tin, viễn thông giao cắt phía trên đường bộ có cột nằm ngoài hành lang an toàn đường bộ nhưng bảo đảm quy định về phạm vi bảo vệ trên không, giới hạn khoảng cách an toàn đường bộ theo chiều ngang quy định tại Nghị định số 11/2010/NĐ-CP, Nghị định số 100/2013/NĐ-CP, Thông tư số 50/2015/TT-BGTVT, Thông tư số 35/2017/TT-BGTVT và Thông tư số 13/2020/TT-BGTVT.

3. Hồ sơ đề nghị chấp thuận xây dựng công trình thiết yếu, chấp thuận xây dựng cùng thời điểm với cấp giấy phép thi công xây dựng công trình thiết yếu, gia hạn văn bản chấp thuận; trình tự, cách thức thực hiện; thời hạn giải quyết: áp dụng theo quy định tại khoản 4,5,6 Điều 13 của Thông tư số 50/2015/TT-BGTVT được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 1 Điều 1 của Thông tư số 13/2020/TT-BGTVT.

Điều 15. Cấp giấy phép thi công xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ địa phương đang khai thác

1. Cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép thi công:

a) Sở Giao thông vận tải cấp giấy phép thi công đối với đường tỉnh được giao quản lý.

b) Ủy ban nhân dân cấp huyện và Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Cao Bằng cấp giấy phép thi công với đường huyện, đường xã, đường đô thị, đường chuyên dùng trên địa bàn được giao quản lý.

2. Cơ quan cấp giấy phép thi công xây dựng công trình thiết yếu quy định tại khoản 1 Điều này có trách nhiệm kiểm tra, đánh giá, tham gia nghiệm thu và tham gia xác nhận hết bảo hành đối với công tác hoàn trả kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ do thi công xây dựng, sửa chữa công trình thiết yếu.

3. Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép thi công công trình thiết yếu, trình tự, cách thức thực hiện; thời hạn giải quyết: áp dụng theo quy định tại khoản 2,3,4 Điều 14 của Thông tư số 50/2015/TT-BGTVT đã được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 2 Điều 1 của Thông tư số 13/2020/TT-BGTVT.

Điều 16. Giải quyết các tồn tại về sử dụng hành lang an toàn đường bộ

Thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 29 Thông tư số 50/2015/TT-BGTVT và khoản 2 Điều 29 của Thông tư số 50/2015/TT-BGTVT được sửa đổi tại khoản 13 Điều 1 của Thông tư số 35/2017/TT-BGTVT.

Điều 17. Chấp thuận, cấp giấy phép thi công xây dựng công trình đường bộ trong phạm vi đất dành cho đường bộ đối với đường bộ địa phương đang khai thác

1. Trước khi trình cấp có thẩm quyền phê duyệt dự án xây dựng mới, nâng cấp, cải tạo công trình đường bộ trong phạm vi đất dành cho đường bộ (trừ dự án do Ủy ban nhân dân tỉnh là cấp quyết định đầu tư), chủ đầu tư dự án gửi hồ sơ đề nghị chấp thuận quy mô, giải pháp thiết kế đến Sở Giao thông vận tải để kiểm tra, xem xét và trình Ủy ban nhân dân tỉnh chấp thuận.

2. Chủ đầu tư hoặc nhà thầu thi công công trình đường bộ trên đường bộ địa phương đang khai thác phải đề nghị cơ quan trực tiếp quản lý đường bộ (Sở Giao thông vận tải hoặc Ủy ban nhân dân cấp huyện hoặc Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Cao Bằng) cấp giấy phép thi công.

3. Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép thi công, trình tự, cách thức thực hiện; thời hạn giải quyết: thực hiện theo quy định tại các khoản 3, 4, 5 Điều 18 Thông tư số 50/2015/TT-BGTVT.

4. Đối với các dự án nâng cấp, cải tạo đường bộ đang khai thác do Ủy ban nhân dân tỉnh là cấp quyết định đầu tư, không phải đề nghị cấp giấy phép thi công; nhưng trước khi thi công, Ban Quản lý dự án hoặc nhà thầu thi công phải gửi đến cơ quan quản lý đường bộ có thẩm quyền (Sở Giao thông vận tải hoặc Ủy ban nhân dân cấp huyện và Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Cao Bằng) hồ sơ có liên quan gồm: quyết định duyệt dự án, hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công được duyệt kể cả phương án thi công, biện pháp tổ chức thi công bảo đảm an toàn giao thông để cơ quan quản lý đường bộ xem xét, thỏa thuận bằng văn bản về thời gian thi công, biện pháp tổ chức bảo đảm an toàn giao thông khi thi công.

5. Tổ chức, cá nhân quản lý, bảo trì đường bộ làm công tác bảo dưỡng thường xuyên không phải đề nghị cấp Giấy phép thi công nhưng phải thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn giao thông trong suốt quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Chương V

ĐẦU NỐI ĐƯỜNG NHÁNH VÀO ĐƯỜNG TỈNH, ĐƯỜNG HUYỆN VÀ ĐƯỜNG ĐÔ THỊ ĐANG KHAI THÁC

Điều 18. Đường nhánh đầu nối vào đường tỉnh, đường huyện và đường đô thị đang khai thác

1. Đường nhánh đầu nối vào đường tỉnh bao gồm:

- a) Đường huyện, đường đô thị, đường xã;
- b) Đường dẫn ra, vào cửa hàng xăng dầu, đường nối trực tiếp từ các công trình đơn lẻ;
- c) Đường chuyên dùng: đường lâm nghiệp, đường khai thác mỏ, đường phục vụ thi công, đường khu công nghiệp;
- d) Đường gom, đường nối từ đường gom.

2. Đường nhánh đầu nối vào đường huyện, đường đô thị bao gồm:

- a) Đường huyện, đường đô thị, đường xã;
- b) Đường dẫn ra, vào cửa hàng xăng dầu, đường nối trực tiếp từ các công trình đơn lẻ;
- c) Đường chuyên dùng: đường lâm nghiệp, đường khai thác mỏ, đường phục vụ thi công, đường khu công nghiệp;
- d) Đường gom, đường nối từ đường gom.

3. Đường nhánh đầu nối vào đường tỉnh, đường huyện, đường đô thị phải thông qua điểm đầu nối thuộc quy hoạch các điểm đầu nối trong quy hoạch kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ địa phương thuộc quy hoạch tỉnh được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt.

4. Ủy ban nhân dân cấp huyện và Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Cao Bằng rà soát nhu cầu các điểm đầu nối, lập danh mục các điểm đầu nối vào đường tỉnh, đường huyện, đường đô thị gửi đến Sở Giao thông vận tải tổng hợp trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt.

5. Đầu nối đường nhánh vào đường tỉnh, đường huyện, đường đô thị trong phạm vi đô thị thực hiện theo quy hoạch đô thị đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

6. Thiết kế nút giao của đường nhánh đầu nối vào đường tỉnh, đường huyện, đường đô thị phải bảo đảm an toàn giao thông, phù hợp với tiêu chuẩn kỹ thuật hiện hành về yêu cầu thiết kế đường ô tô.

7. Đầu nối đường nhánh vào dự án đường tỉnh, đường huyện, đường đô thị được xây dựng mới hoặc nâng cấp, cải tạo nắn chỉnh tuyến hoặc xây dựng tuyến tránh:

a) Căn cứ quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương có dự án đi qua, chủ đầu tư đường tỉnh, đường huyện, đường đô thị xác định các nút giao giữa các tuyến đường bộ hiện có với dự án đường tỉnh, đường huyện, đường đô thị được xây dựng, xác định vị trí ra, vào các trạm dịch vụ theo tiêu chuẩn thiết kế đường ô tô, gửi phương án thiết kế tuyến đến Sở Giao thông vận tải, Ủy ban nhân dân cấp huyện hoặc Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Cao Bằng, các sở, ban, ngành có liên quan xin ý kiến trước khi trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

b) Ủy ban nhân dân cấp huyện và Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Cao Bằng lập danh mục các điểm đầu nối (kể cả cửa hàng xăng dầu) theo quy mô, tiêu chuẩn kỹ thuật của tuyến đường gửi đến cơ quan có thẩm quyền theo quy định tại khoản 3 Điều 20 Quy định này để được thỏa thuận trước khi phê duyệt dự án, thiết kế kỹ thuật tuyến đường.

8. Các đường từ nhà ở đầu nối vào đường tỉnh, đường huyện phải đảm bảo an toàn giao thông, phải đảm bảo tầm nhìn cho người và phương tiện tham gia giao thông trên đường tỉnh, đường huyện; tầm nhìn theo quy định tại mục "11.3.4 Tầm nhìn trong nút" của tiêu chuẩn thiết kế đường TCVN4054:2005, tương ứng với cấp kỹ thuật của đường tỉnh hoặc đường huyện mà đường vào nhà dân đầu nối vào; không được phép tháo dỡ các hạng mục công trình giao thông để làm đường vào nhà ở.

9. Khi quy hoạch, xây dựng mới các khu công nghiệp, khu thương mại dịch vụ, khu đô thị, khu dân cư, khu tái định cư, trung tâm xã, điểm dân cư nông thôn, chỉ được phép đầu nối vào đường tỉnh và đường huyện thông qua đường nhánh, đường gom.

Điều 19. Khoảng cách tối thiểu giữa hai điểm đầu nối vào đường tỉnh, đường huyện.

1. Khoảng cách tối thiểu giữa hai điểm đầu nối vào đường tỉnh, đường huyện, đường đô thị quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 18 Quy định này nằm trong khu vực nội thành, nội thị được xác định theo quy hoạch giao thông đô thị đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

2. Khoảng cách tối thiểu giữa hai điểm đầu nối vào đường tỉnh, đường huyện quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 18 Quy định này nằm ngoài khu vực nội thành, nội thị:

a) Đối với các tuyến đường tỉnh, đường huyện không có dải phân cách giữa, khoảng cách giữa các điểm đầu nối liền kề, cùng phía dọc theo một bên tuyến được xác định theo cấp quy hoạch của đoạn tuyến dọc theo đường tỉnh, đường huyện, cụ thể: đối với đường cấp I, cấp II không nhỏ hơn 5.000 mét, đối với đường cấp III không nhỏ hơn 1.500 mét, đối với đường cấp IV trở xuống không nhỏ hơn 1.000 mét;

b) Đối với các tuyến đường tỉnh, đường huyện có dải phân cách giữa, có đủ quỹ đất để xây dựng làn chuyển tốc (phương tiện qua nút giao chỉ rẽ phải), khoảng cách giữa các điểm đầu nối liền kề dọc theo một bên tuyến được xác định theo cấp quy hoạch của đoạn tuyến dọc theo đường tỉnh, đường huyện, cụ thể như sau: đối với đường cấp I, cấp II không nhỏ hơn 2.000 mét, đối với đường cấp III trở xuống không nhỏ hơn 1.000 mét.

3. Trường hợp khu vực có địa hình mà hành lang đường bộ bị chia cắt như núi cao, vực sâu, sông, suối và các chướng ngại vật khác khó khăn trong việc di dời; các công trình phục vụ an ninh, quốc phòng, công trình quan trọng phục vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương, khoảng cách tối thiểu giữa hai điểm đầu nối liền kề vào đường tỉnh, đường huyện không đáp ứng quy định tại khoản 2 Điều này thì khoảng cách giữa hai điểm đầu nối phải được Ủy ban nhân dân tỉnh chấp thuận và đáp ứng các điều kiện kỹ thuật sau:

a) Đảm bảo các yếu tố hình học tại vị trí đầu nối, tuân thủ theo yêu cầu của quy chuẩn, tiêu chuẩn thiết kế hiện hành;

b) Đảm bảo điều kiện về an toàn giao thông, tổ chức giao thông phù hợp với điều kiện thực tế tại vị trí đầu nối.

Điều 20. Quy hoạch các điểm đầu nối vào đường tỉnh, đường huyện, đường đô thị

Sở Giao thông vận tải tổng hợp, trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt quy hoạch các điểm đầu nối, công bố và tổ chức thực hiện quy hoạch. Hồ sơ quy hoạch các điểm đầu nối phải được tích hợp trong quy hoạch kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ địa phương thuộc quy hoạch tỉnh.

1. Quy hoạch các điểm đầu nối bao gồm việc xác định vị trí và hình thức giao cắt giữa đường tỉnh, đường huyện với các đường nhánh để xây dựng các nút giao thông và phương án tổ chức giao thông nhằm bảo đảm an toàn giao thông và bảo vệ công trình đường bộ.

2. Ủy ban nhân dân cấp huyện và Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Cao Bằng có trách nhiệm tổ chức xây dựng quy hoạch các điểm đầu nối đường nhánh vào đường tỉnh, đường huyện, đường đô thị trên địa bàn được giao quản lý, gửi về Sở Giao thông vận tải tổng hợp, trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt quy hoạch các điểm đầu nối, công bố và tổ chức thực hiện quy hoạch. Hồ sơ quy hoạch các điểm đầu nối phải được tích hợp trong quy hoạch kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ địa phương thuộc quy hoạch tỉnh. Việc lập quy hoạch các điểm đầu nối có thể thực hiện cho tất cả các tuyến đường tỉnh, đường huyện, đường đô thị hoặc lập riêng cho từng tuyến đường. Trường hợp cần thiết Sở Giao thông vận tải có ý kiến bằng văn bản đề nghị Ủy ban nhân dân cấp huyện và Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Cao Bằng bổ sung, điều chỉnh trước khi trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt.

3. Thỏa thuận quy hoạch các điểm đầu nối:

a) Ủy ban nhân dân cấp huyện và Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Cao Bằng gửi văn bản đề nghị thỏa thuận kèm theo 02 bộ hồ sơ quy hoạch các điểm đầu nối (cả dữ liệu điện tử của hồ sơ quy hoạch) về Sở Giao thông vận tải;

b) Sở Giao thông vận tải nghiên cứu hồ sơ quy hoạch các điểm đầu nối của Ủy ban nhân dân cấp huyện và Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Cao Bằng để cập nhật vào quy hoạch kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ địa phương thuộc quy hoạch tỉnh, trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt; hoặc tổng hợp trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt quy hoạch các điểm đầu nối.

Điều 21. Chấp thuận thiết kế và phương án tổ chức giao thông nút giao đầu nối vào đường tỉnh, đường huyện, đường đô thị

1. Trước khi nâng cấp, cải tạo hoặc xây dựng mới nút giao, chủ công trình, dự án phải được Ủy ban nhân dân tỉnh giao sử dụng điểm đầu nối thuộc quy hoạch các điểm đầu nối đã được phê duyệt; căn cứ tiêu chuẩn, yêu cầu thiết kế đường ô tô hiện hành, lập và gửi hồ sơ đến cơ quan quản lý đường bộ có thẩm quyền để được xem xét chấp thuận thiết kế và phương án tổ chức giao thông của nút giao đầu nối vào đường tỉnh, đường huyện, đường đô thị.

2. Cơ quan có thẩm quyền chấp thuận thiết kế kỹ thuật nút giao đầu nối vào đường tỉnh, đường huyện, đường đô thị:

a) Sở Giao thông vận tải chấp thuận thiết kế kỹ thuật và phương án tổ chức giao thông, lưu giữ hồ sơ của nút giao đầu nối liên quan đến các tuyến đường được giao quản lý trên địa bàn tỉnh;

b) Ủy ban nhân dân cấp huyện và Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Cao Bằng lưu giữ hồ sơ thiết kế kỹ thuật và phương án tổ chức giao thông của nút giao đầu nối với các tuyến đường được giao quản lý sau khi đã được Cơ quan quản lý Nhà nước về xây dựng chấp thuận.

3. Hồ sơ đề nghị chấp thuận thiết kế kỹ thuật và phương án tổ chức giao thông nút giao đầu nối; trình tự, cách thức thực hiện; thời hạn giải quyết: áp dụng theo quy định tại các khoản 3, 4, 5 Điều 26 Thông tư số 50/2015/TT-BGTVT.

4. Các dự án đường bộ xây dựng mới có thiết kế đầu nối vào đường tỉnh, đường huyện, đường đô thị đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt thiết kế kỹ thuật không phải thực hiện bước đề nghị chấp thuận thiết kế kỹ thuật và phương án tổ chức giao thông nút giao đầu nối.

5. Văn bản chấp thuận thiết kế kỹ thuật và phương án tổ chức giao thông của nút giao có giá trị trong thời gian 12 tháng kể từ ngày ký ban hành, nếu quá 12 tháng phải thực hiện việc gia hạn. Thủ tục gia hạn như quy định đối với việc gia hạn chấp thuận xây dựng công trình thiết yếu.

Điều 22. Cấp phép thi công nút giao đầu nối vào đường tỉnh, đường huyện, đường đô thị

1. Cơ quan có thẩm quyền cấp phép thi công nút giao đầu nối:

a) Sở Giao thông vận tải cấp phép thi công đối với đường tỉnh được giao quản lý;

b) Ủy ban nhân dân cấp huyện và Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Cao Bằng cấp phép thi công đối với các tuyến đường tỉnh, đường huyện, đường đô thị được giao quản lý.

2. Nút giao phải được cơ quan cấp phép thi công nghiệm thu và chấp thuận đưa vào khai thác, sử dụng.

3. Hồ sơ đề nghị Cấp phép thi công nút giao đầu nối vào đường tỉnh, đường huyện, đường đô thị; trình tự, cách thức thực hiện; thời hạn giải quyết: thực hiện theo quy định tại các khoản 2, 3, 4 Điều 27 của Thông tư số 50/2015/TT-BGTVT.

4. Chủ đầu tư chịu trách nhiệm về chất lượng công trình nút giao ảnh hưởng đến an toàn giao thông, bền vững kết cấu công trình đường bộ và phải nộp 01 bộ hồ sơ hoàn công để cơ quan cấp phép thi công lưu trữ và bổ sung, cập nhật nút giao vào hồ sơ quản lý tuyến đường.

5. Chủ sử dụng nút giao chịu trách nhiệm bảo trì nút giao; việc bảo dưỡng thường xuyên nút giao không phải đề nghị cấp phép thi công nhưng phải chịu trách nhiệm nếu đề xảy ra tai nạn giao thông; khi sửa chữa định kỳ nút giao phải đề nghị cấp phép thi công theo quy định tại Điều này.

Điều 23. Đầu nối tạm thời vào đường tỉnh, đường huyện, đường đô thị đang khai thác

1. Đối với dự án, công trình xây dựng do điều kiện địa hình trong khu vực khó khăn, hoặc điều kiện kỹ thuật của thiết bị, cho phép mở điểm đầu nối tạm thời để làm đường công vụ vận chuyển nguyên vật liệu, vận chuyển thiết bị máy móc; hết thời hạn đầu nối tạm sẽ hoàn trả hiện trạng ban đầu của hành lang an toàn đường bộ.

2. Thời hạn sử dụng điểm đầu nối tạm bằng tiến độ thi công của dự án nhưng không quá 12 tháng, trường hợp đặc biệt có thể gia hạn một lần nhưng tổng thời gian mở điểm đầu nối tạm không quá 24 tháng. Sau thời hạn này, chủ đầu tư dự án có trách nhiệm xóa bỏ điểm đầu nối tạm và hoàn trả hành lang an toàn đường bộ như ban đầu. Trường hợp dự án, công trình có tiến độ thi công lớn hơn 24 tháng, phải làm đường gom nối từ dự án đến nút giao điểm đầu nối gần nhất có trong quy hoạch các điểm đầu nối đã được phê duyệt.

3. Cơ quan có thẩm quyền cho phép mở điểm đầu nối tạm thời:

a) Sở Giao thông vận tải cho phép mở điểm đầu nối tạm thời đối với đường tỉnh được giao quản lý;

b) Ủy ban nhân dân cấp huyện và Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Cao Bằng cho phép mở điểm đầu nối tạm thời đối với các tuyến đường tỉnh, đường huyện, đường đô thị được giao quản lý.

4. Hồ sơ đề nghị đầu nối tạm có thời hạn vào đường tỉnh, đường huyện, đường đô thị đang khai thác; trình tự thực hiện; thời hạn giải quyết: thực hiện theo quy định tại các khoản 3, 4 Điều 28 Thông tư số 50/2015/TT-BGTVT.

5. Việc chấp thuận thiết kế, cấp phép thi công điểm đầu nối tạm thời thực hiện theo quy định tại Điều 21 và Điều 22 Quy định này.

6. Nút giao đầu nối tạm thời phải được cơ quan cấp phép thi công nghiệm thu và chấp thuận đưa vào khai thác, sử dụng.

7. Chủ đầu tư chịu trách nhiệm về chất lượng công trình nút giao đầu nối, không được gây ảnh hưởng đến an toàn giao thông, bền vững kết cấu công trình đường bộ và phải nộp 01 bộ hồ sơ hoàn công để cơ quan cấp phép thi công lưu trữ, quản lý theo quy định.

8. Chủ sử dụng nút giao tạm thời chịu trách nhiệm bảo trì nút giao; việc bảo dưỡng thường xuyên nút giao không phải đề nghị cấp phép thi công nhưng phải đảm bảo an toàn giao thông, chịu trách nhiệm nêu đề xảy ra tai nạn giao thông; khi sửa chữa nút giao tạm thời phải đề nghị cấp phép thi công theo quy định tại Điều này.

Chương VI

THẨM ĐỊNH AN TOÀN GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ ĐỐI VỚI HỆ THỐNG ĐƯỜNG ĐỊA PHƯƠNG

Điều 24. Các giai đoạn thẩm định an toàn giao thông

1. Đối với đường bộ xây dựng mới, nâng cấp, cải tạo:

a) Bắt buộc phải thẩm định an toàn giao thông các giai đoạn thiết kế kỹ thuật (đối với dự án thiết kế 3 bước) hoặc giai đoạn thiết kế bản vẽ thi công (đối với các dự án thiết kế 2 bước và 1 bước) và giai đoạn trước khi đưa công trình vào khai thác.

b) Ngoài các giai đoạn thẩm định bắt buộc nêu trên, người có thẩm quyền quyết định đầu tư có thể quyết định tiến hành thẩm định an toàn giao thông tại bất kỳ thời điểm nào trong quá trình lập dự án, thiết kế, thi công nếu xét thấy cần thiết theo đề nghị của chủ đầu tư dự án xây dựng mới, nâng cấp, cải tạo đường bộ.

2. Đối với công trình đường bộ đang khai thác phải thực hiện thẩm định an toàn giao thông khi xảy ra một trong các trường hợp sau:

a) Công trình đường bộ đã được nâng cấp, cải tạo nếu xảy ra số vụ tai nạn giao thông tăng đột biến so với trước khi nâng cấp, cải tạo;

b) Lưu lượng xe thực tế tăng trên 30% so với lưu lượng xe thiết kế của kỳ tính toán;

c) Tình trạng đô thị hóa tăng trên 20% so với thời điểm đưa công trình vào khai thác.

Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định và tổ chức thực hiện thẩm định an toàn giao thông, quyết định phê duyệt danh mục tuyến đoạn tuyến phải thẩm định an toàn giao thông nếu đáp ứng một trong các trường hợp quy định tại điểm a, điểm b, điểm c Khoản này do đơn vị quản lý tuyến đường đề nghị.

Điều 25. Thẩm quyền quyết định và tổ chức thực hiện thẩm định an toàn giao thông

1. Đối với công trình đường bộ xây dựng mới, nâng cấp, cải tạo:

a) Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định và tổ chức thẩm định an toàn giao thông đối với dự án do Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định đầu tư, dự án đường đô thị, đường tỉnh, đường huyện, đường chuyên dùng theo hình thức PPP. Chủ đầu tư, nhà đầu tư chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện thẩm tra an toàn giao thông. Sở Xây dựng thực hiện thẩm định an toàn giao thông đối với đường đô thị, Sở Giao thông vận tải thực hiện thẩm định an toàn giao thông đối với đường tỉnh, đường huyện, đường chuyên dùng theo hình thức PPP trên cơ sở Báo cáo thẩm tra an toàn giao thông, trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Báo cáo thẩm tra an toàn giao thông.

b) Các dự án không sử dụng vốn nhà nước hoặc các dự án đường chuyên dùng không thuộc quy định của điểm a khoản 1 Điều này phải tổ chức thực hiện thẩm định an toàn giao thông. Chủ đầu tư, nhà đầu tư quyết định và tổ chức thẩm tra an toàn giao thông theo quy định; Báo cáo thẩm tra an toàn giao thông phải được Sở Giao thông vận tải, Sở Xây dựng thực hiện thẩm định an toàn giao thông, tham mưu trình Ủy ban nhân dân tỉnh chấp thuận báo cáo thẩm tra an toàn giao thông

2. Đối với công trình đường bộ đang khai thác

a) Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định và tổ chức thực hiện thẩm định an toàn giao thông đối với đường đô thị, đường tỉnh, đường huyện, đường chuyên dùng (bao gồm cả đường được đầu tư theo hình thức PPP trên địa bàn).

b) Các cơ quan, đơn vị được giao quản lý đường bộ, nhà đầu tư, cá nhân có đường chuyên dùng chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện thẩm tra an toàn giao thông.

c) Sở Xây dựng, Sở Giao thông vận tải thực hiện thẩm định an toàn giao thông trên cơ sở Báo cáo thẩm tra an toàn giao thông, trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Báo cáo thẩm tra an toàn giao thông.

Điều 26. Các căn cứ làm cơ sở thẩm định an toàn giao thông

1. Đối với đường xây dựng mới, nâng cấp, cải tạo

a) Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quyết định thẩm định an toàn giao thông và tổ chức thực hiện thẩm định an toàn giao thông và các giai đoạn thẩm định an toàn giao thông;

b) Hồ sơ dự án: báo cáo đầu tư xây dựng công trình, thiết kế cơ sở, thiết kế kỹ thuật (đối với công trình thiết kế 3 bước) hoặc thiết kế bản vẽ thi công (đối với công trình thiết kế 1 bước, 2 bước) và các hồ sơ, tài liệu liên quan đến dự án;

c) Quy chuẩn xây dựng Việt Nam, các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và các tiêu chuẩn bắt buộc áp dụng liên quan đã được cơ quan có thẩm quyền quyết định sử dụng cho dự án;

d) Đề cương thẩm tra an toàn giao thông được chủ đầu tư phê duyệt theo quy định tại Thông tư số 45/2011/TT-BGTVT ngày 10 tháng 6 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về chi phí thẩm tra an toàn giao thông đối với công trình đường bộ xây dựng mới, công trình nâng cấp, cải tạo;

đ) Đối với trường hợp thẩm định an toàn giao thông trước khi đưa công trình vào khai thác phải có ý kiến bằng văn bản về tổ chức giao thông và sự ảnh hưởng của dự án đến an toàn giao thông của cơ quan, đơn vị trực tiếp quản lý (Sở Giao thông vận tải, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Cao Bằng, nhà đầu tư dự án đường chuyên dùng theo hình thức PPP).

2. Đối với đường đang khai thác

a) Quyết định phê duyệt tuyến hoặc đoạn tuyến phải thẩm định an toàn giao thông của Ủy ban nhân dân tỉnh;

b) Hồ sơ hoàn công, hồ sơ quản lý đường của cơ quan trực tiếp quản lý tuyến hoặc đoạn tuyến, hồ sơ các vụ tai nạn giao thông;

c) Quy chuẩn xây dựng Việt Nam, các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và các tiêu chuẩn có liên quan đã sử dụng cho dự án;

d) Đề cương thẩm tra an toàn giao thông được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định tại Thông tư liên tịch số 71/2014/TTLT/BGTVT-BTC ngày 10 tháng 12 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải và Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về chi phí thẩm tra an toàn giao thông đối với công trình đường bộ đang khai thác.

Điều 27. Trình tự thẩm tra, thẩm định an toàn giao thông đối với các dự án xây dựng mới, nâng cấp, cải tạo

1. Tư vấn thẩm tra an toàn giao thông thực hiện các nội dung cơ bản sau đây:

a) Thu thập hồ sơ, tài liệu cần thiết; cập nhật thông tin về tình hình tai nạn đã xảy ra nếu thực hiện thẩm tra an toàn giao thông dự án nâng cấp, cải tạo;

b) Nghiên cứu tài liệu đã thu thập được để phát hiện các vấn đề tiềm ẩn mất an toàn giao thông, sơ bộ giải pháp xử lý cho từng vấn đề; dự kiến danh mục các vấn đề tiềm ẩn mất an toàn, các vấn đề cần chú trọng xem xét khi đi kiểm tra hiện trường;

c) Kiểm tra hiện trường để xác định, đối chiếu, phát hiện các vấn đề tiềm ẩn mất an toàn (có xét đến sự ảnh hưởng thời tiết, điều kiện dân cư, tập quán).

Khi thẩm tra an toàn giao thông giai đoạn trước khi đưa đường vào khai thác, phải kiểm tra hiện trường cả ban ngày và ban đêm;

d) Tham vấn ý kiến của người dân khu vực đoạn tuyến (nếu có) về vấn đề tai nạn, nhu cầu tham gia giao thông, và các vấn đề khác có liên quan;

đ) Lập Báo cáo thẩm tra an toàn giao thông nêu rõ các vấn đề tiềm ẩn mất an toàn giao thông và đề xuất biện pháp khắc phục theo nội dung quy định tại Điều 34 Quy định này và trình chủ đầu tư hoặc nhà đầu tư.

2. Chủ đầu tư hoặc nhà đầu tư xem xét Báo cáo thẩm tra an toàn giao thông của đơn vị thẩm tra an toàn giao thông, lập tờ trình trình Sở Giao thông vận tải hoặc Sở Xây dựng thẩm định Báo cáo thẩm tra an toàn giao thông.

3. Sở Giao thông vận tải, Sở Xây dựng tổ chức thẩm định và trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Báo cáo thẩm tra an toàn giao thông.

4. Người quyết định đầu tư, chủ đầu tư có trách nhiệm tiếp thu kết quả thẩm định an toàn giao thông để phê duyệt bổ sung vào dự án.

Điều 28. Trình tự thẩm tra, thẩm định an toàn giao thông trong quá trình khai thác

1. Tư vấn thẩm tra an toàn giao thông thực hiện các nội dung cơ bản sau đây:

a) Thu thập hồ sơ, tài liệu cần thiết; thu thập các thông tin về tình hình tai nạn giao thông, tình hình mất an toàn giao thông đã xảy ra trên tuyến, đoạn tuyến thẩm tra;

b) Nghiên cứu tài liệu đã thu thập được để phát hiện các vấn đề tiềm ẩn mất an toàn giao thông, sơ bộ giải pháp xử lý cho từng vấn đề; dự kiến danh mục các vấn đề tiềm ẩn mất an toàn, các vấn đề cần chú trọng xem xét khi đi kiểm tra hiện trường; dự kiến các bất cập về an toàn giao thông tại các khu vực nút giao;

c) Kiểm tra hiện trường để xác định, đối chiếu, phát hiện các vấn đề tiềm ẩn mất an toàn (có xét đến sự ảnh hưởng thời tiết, điều kiện dân cư, tập quán). Kiểm tra hiện trường phải thực hiện cả ban ngày lẫn ban đêm và khi thời tiết bất lợi (mưa, sương mù); việc kiểm tra phải có sự tham gia của cơ quan, đơn vị trực tiếp quản lý đường bộ tiếp nhận quản lý tuyến đường;

d) Làm việc với cơ quan, đơn vị trực tiếp quản lý đường bộ, Ban An toàn giao thông địa phương và cảnh sát giao thông chịu trách nhiệm đảm bảo an toàn giao thông trên tuyến để trao đổi về các vấn đề tiềm ẩn mất an toàn giao thông; đề xuất kiến nghị nâng cao an toàn đối với tuyến, đoạn tuyến đang thẩm tra;

đ) Lập báo cáo thẩm tra an toàn giao thông nêu rõ các vấn đề tiềm ẩn mất an toàn giao thông và đề xuất biện pháp khắc phục theo nội dung quy định tại Điều 33 Quy định này và trình cơ quan, đơn vị trực tiếp quản lý đường bộ, nhà đầu tư.

2. Cơ quan, đơn vị trực tiếp quản lý đường bộ, nhà đầu tư xem xét Báo cáo thẩm tra an toàn giao thông, lập tờ trình trình Sở Giao thông vận tải hoặc Sở Xây dựng thẩm định Báo cáo thẩm tra an toàn giao thông.

3. Sở Giao thông vận tải, Sở Xây dựng tổ chức thẩm định và trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Báo cáo thẩm tra an toàn giao thông.

4. Cơ quan, đơn vị trực tiếp quản lý đường bộ có trách nhiệm tiếp thu kết quả thẩm định an toàn giao thông và thực hiện theo quy định hiện hành.

Điều 29. Nội dung thẩm tra, thẩm định an toàn giao thông giai đoạn lập dự án đầu tư xây dựng công trình hoặc báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình

Thực hiện theo quy định tại Điều 58 Thông tư số 50/2015/TT-BGTVT.

Điều 30. Nội dung thẩm tra, thẩm định an toàn giao thông giai đoạn thiết kế kỹ thuật (đối với công trình thiết kế 3 bước) hoặc thiết kế bản vẽ thi công (đối với công trình thiết kế 1 bước và 2 bước) và trong quá trình xây dựng

Thực hiện theo quy định tại Điều 59 Thông tư số 50/2015/TT-BGTVT.

Điều 31. Nội dung thẩm tra, thẩm định an toàn giao thông giai đoạn trước khi nghiệm thu bàn giao đưa công trình vào khai thác

1. Tổ chức thẩm tra an toàn giao thông chủ trì, phối hợp với các đơn vị gồm: chủ đầu tư, cảnh sát giao thông, tư vấn giám sát, đơn vị thi công và đơn vị trực tiếp quản lý khai thác đường bộ (Sở Giao thông vận tải hoặc Ủy ban nhân dân cấp huyện hoặc Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Cao Bằng hoặc nhà đầu tư đường chuyên dùng theo hình thức PPP) xem xét, kiểm tra các nội dung đã nêu trong Báo cáo thẩm tra an toàn giao thông của các giai đoạn trước đó để đối chiếu với kết quả đã thi công tại hiện trường (đối chiếu giữa hồ sơ thiết kế được duyệt với thực địa và tình trạng thực tế trên đường) đặc biệt là các vấn đề về tổ chức giao thông, điều khiển giao thông cho các phương tiện thô sơ, người đi bộ; các làn đường rẽ, bến xe, các chướng ngại vật, tình trạng hư hỏng mặt đường, tình hình lấn chiếm, vi phạm hành lang an toàn đường bộ.

2. Đề xuất giải pháp bổ sung hoặc điều chỉnh nhằm bảo đảm an toàn giao thông tối đa trước khi đưa công trình vào khai thác.

Điều 32. Nội dung thẩm tra, thẩm định an toàn giao thông trong quá trình khai thác đường

Tổ chức được giao thẩm tra an toàn giao thông chủ trì, phối hợp với cơ quan, đơn vị trực tiếp quản lý đường bộ (Sở Giao thông vận tải, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Cao Bằng, nhà đầu tư đường chuyên dùng theo hình thức PPP) xem xét, kiểm tra các nội dung trong đề cương thẩm tra an toàn giao thông được duyệt có sự đối chiếu giữa hồ sơ thiết kế (hồ sơ hoàn công) với thực địa và lưu lượng xe, tình trạng giao thông thực tế trên đường, sự lấn chiếm hành lang an toàn đường bộ hai bên đường (kể cả